

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824655-65.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: PAULO AFONSO CORDEIRO XAVIER

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR REFORMADO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 35% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de repactuação de dívidas, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais em folha de pagamento do autor, militar reformado, ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, correspondentes a R\$ 2.153,54, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a limitação dos descontos em folha de pagamento de militar reformado ao percentual de 35% de sua remuneração líquida, diante da alegação de superendividamento e à luz da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que admite descontos superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu mecanismos específicos de proteção ao consumidor superendividado no Código de Defesa do Consumidor, garantindo a preservação do mínimo existencial por meio da repactuação das dívidas e da limitação dos descontos.
4. A condição de superendividamento, devidamente demonstrada nos autos, autoriza a mitigação da autonomia da vontade contratual em favor dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.
5. Embora a MP nº 2.215-10/2001 preveja margem consignável superior para militares, a jurisprudência pátria vem aplicando o teto de 35% em casos de superendividamento, com base no diálogo das fontes entre essa norma, o CDC e a Lei do Superendividamento.

6. A decisão agravada não liberou a margem consignável para novas operações, mas apenas suspendeu os descontos excedentes, preservando o direito do credor em caso de reversão da medida judicial.
7. A concessão da tutela provisória antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC é cabível quando presentes os requisitos legais e quando necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação dos descontos mensais em folha de pagamento de militar reformado ao percentual de 35% da remuneração líquida é admissível em caso de superendividamento, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no Código de Defesa do Consumidor.
2. A tutela provisória que limita os descontos em situação de superendividamento pode ser concedida antes da audiência conciliatória prevista no procedimento específico da Lei do Superendividamento, desde que atendidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 294, 300 e 932, IV e V; CDC, art. 6º, XI e XII; Lei nº 14.181/2021; MP nº 2.215-10/2001, art. 14, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI 0051737-37.2023.8.19.0000; TJ-SP, AI 2025213-08.2022.8.26.0000; TJ-CE, AI 0632695-81.2021.8.06.0000; TJ-RN, AI 0807944-85.2023.8.20.0000; TJ-PA, AI 0805966-07.2024.8.14.0000.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por PAULO AFONSO CORDEIRO XAVIER, que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para determinar a limitação dos descontos realizados na folha de pagamento do agravado a título de empréstimos consignados ao percentual de 35% de seus **rendimentos líquidos**, correspondente ao limite mensal de **R\$ 2.153,54**.

BREVE RETROSPECTO

Na origem o autor PAULO AFONSO CORDEIRO XAVIER, militar reformado alega ter firmado sete contratos de crédito consignado com o Banco Daycoval, cujas parcelas somadas ultrapassam sua renda mensal e comprometem cerca de 40% de seus rendimentos. Afirma já

ter quitado mais de R\$29.000,00, mas o saldo devedor ainda supera R\$121.900,00, segundo cartas de liquidação emitidas pelo próprio banco.

Com isso, informa que não consegue manter o seu mínimo existencial e requer, em sede de tutela de urgência, medida para suspender todos os descontos em folha realizados pelo Banco Daycoval S/A, limitando-os a 30% da renda líquida mensal do autor.

Transcrevo dispositivo da decisão interlocutória agravada id. 25054889:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 294 e 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos formulados em sede de tutela provisória antecipada, para determinar a limitação dos descontos realizados na folha de pagamento do requerente a título de empréstimos consignados, devendo observar o limite percentual de 35% (ou seja, os descontos devem ser adequados ao limite mensal de R\$2.153,54). Assim sendo, expeça-se ofício à fonte pagadora do autor (Subdiretoria de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica) para cumprimento imediato da limitação.

Inconformado, o **BANCO DAYCOVAL S/A** interpôs o presente agravo de instrumento, alegando, em síntese, que inexistente previsão legal autorizadora de tutela provisória para limitação de descontos em ações de superendividamento, sustentando que a Lei nº 14.181/2021 instituiu procedimento específico com audiência conciliatória sem autorizar medida liminar antes disso.

ALEGA ausência de extrapolação da margem consignável ante previsão da Medida Provisória nº 2.215/2001, sustentando que o agravado, por ser servidor das Forças Armadas, submete-se ao limite de 70% da remuneração, e não 30% ou 35% como determinado na decisão recorrida. INFORMA que os descontos atuais de R\$ 2.690,72 representam aproximadamente 39,12% da remuneração bruta de R\$ 6.874,84, permanecendo dentro dos parâmetros legais aplicáveis aos militares.

REQUER a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogação da tutela provisória deferida, permitindo a manutenção integral dos descontos contratados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

DECIDO.

Início a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas "a", do CPC o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do CPC.

Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge a controvérsia sobre a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento do agravado ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos, em ação de repactuação de dívidas fundada na Lei do Superendividamento.

Ao examinar os autos de origem, verifica-se que a parte agravada, PAULO AFONSO CORDEIRO XAVIER, militar reformado da Aeronáutica, encontra-se em situação caracterizada de superendividamento. Conforme documentação acostada aos autos, o agravado auferia remuneração bruta de R\$ 6.874,84, sendo que os descontos realizados pelo banco agravante totalizam R\$ 2.690,72, ultrapassando o limite de 35% estabelecido pela legislação específica aplicável aos servidores públicos federais e militares.

Com efeito, a condição de superendividamento exige abordagem diferenciada, pautada pela proteção ao mínimo existencial e pela garantia da dignidade da pessoa humana, princípios constitucionais que se sobrepõem à autonomia da vontade contratual quando esta compromete a subsistência digna do devedor.

No caso de superendividamento, como o enfrentado pelo Agravado, aplica-se a Lei nº 14.181/2021, que trata especificamente da proteção do consumidor superendividado.

A Lei n. 14.181, de 1º de julho de 2021, promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor (CDC) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

A referida norma visa resguardar as condições mínimas de subsistência dos consumidores em situação de superendividamento, de modo a garantir que os valores necessários para a manutenção de suas necessidades básicas não sejam totalmente consumidos pelos débitos contraídos.

Entre as medidas inseridas no código de defesa do consumidor, oportuno a transcrição do artigo 6º, incisos XI, XII do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento,

preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem assentado que, embora a Medida Provisória nº 2.215-10/2001 autorize, em caráter excepcional, descontos que podem alcançar até 70% da remuneração dos militares, tal limite não prevalece quando demonstrada situação de superendividamento.

Nesses casos, impõe-se a observância do teto de 35% dos rendimentos líquidos,

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão que limitou os descontos em folha de pagamento a 35% da remuneração líquida de pensionista militar em ação de repactuação de dívidas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se é possível limitar os descontos em folha de pagamento de pensionista militar a 35% da remuneração líquida, considerando a MP 2.215-10/2001 que permite descontos de até 70% para militares; e (ii) avaliar a possibilidade de redução das astreintes fixadas pelo juízo de primeiro grau. III. Razões de decidir 3. A limitação dos descontos a 35% da remuneração líquida é justificada pela aplicação do diálogo das fontes entre a MP 2.215-10/2001, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), visando preservar o mínimo existencial do consumidor. 4. A condição de pensionista, não de militar da ativa, da agravada justifica a aplicação da Lei 10.820/2003, que oferece maior proteção ao consumidor. 5. As astreintes fixadas em R\$ 500,00 por dia, limitadas a R\$ 10.000,00, não se mostram manifestamente excessivas, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É possível limitar os descontos em folha de pagamento de pensionista militar a 35% da remuneração líquida, mesmo diante da MP 2.215-10/2001, em razão do diálogo das fontes com o CDC e a Lei do Superendividamento. 2. As astreintes fixadas em R\$ 500,00 por dia, limitadas a R\$ 10.000,00, são razoáveis e proporcionais para garantir o cumprimento da decisão judicial." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, XI e XII; Lei 14.181/2021; MP 2.215-10/2001, art. 14, § 3º; Lei 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI: 00517373720238190000; TJ-SP, AI: 20252130820228260000; TJ-CE, AI: 06326958120218060000. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data constante no sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO

Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06233923820248060000 Fortaleza, Relator.: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR MILITAR APOSENTADO . LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO . 1. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei do Superendividamento asseguram ao consumidor de boa-fé a proteção do mínimo existencial, promovendo a repactuação de suas dívidas de forma sustentável. 2. A situação de superendividamento do agravante foi devidamente comprovada, demonstrando o comprometimento superior a 50% de sua remuneração líquida com descontos de empréstimos consignados . 3. A interpretação do limite de 70% para descontos de empréstimos consignados em remuneração de servidores militares deve ser confrontada com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial. 4. Os descontos em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30% (ou 35%) dos rendimentos líquidos, inclusive para militares, evitando o superendividamento . 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08079448520238200000, Relator.: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/06/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO SERVIDOR . TUTELA ANTECIPADA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08059660720248140000 23188943, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto ao argumento de irreversibilidade da medida, registro que a decisão agravada não determinou a liberação da margem consignável, mas tão somente a limitação dos descontos ao percentual legal de 35%, mantendo-se a reserva da margem em favor do banco agravante.

Trata-se de suspensão dos descontos excedentes, e não de liberação da margem para novas contratações, medida que preserva a possibilidade de retomada dos descontos nos patamares originalmente contratados caso a ação seja julgada improcedente.

Esclareço que os descontos proporcionais autorizados deverão prevalecer até a elaboração do plano judicial de repactuação da dívida, sem prejuízo de vir a ser modificada a tutela de urgência por acordo entre as partes ou por decisão ulterior do juízo de origem, tendo em vista que a presente decisão é provisória e não exclui a possibilidade de o juízo singular decidir de forma diversa, segundo sua melhor convicção, durante a regular instrução do processo.

Fica o agravado advertido de que não poderá contrair novos empréstimos durante o período de limitação dos descontos, sob pena de revogação da tutela provisória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e **NEGO-LHE PROVIMENTO**, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravado ao percentual máximo de 35% da remuneração, nos termos da fundamentação apresentada.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora